조문 익힘장

제186조(부동산물권변동의 효력)

부동산에 관한 **법률행위**로 인한 물권의 득실변경은 **등기**하여야 그 효력이 생긴다.

제187조(등기를 요하지 아니하는 부동산물권취득)

상속, **공용징수**, **판결**, **경매** 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다. 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 **처분**하지 못한다.

제197조(점유의 태양)

① 점유자는 소유의 의사로 **선의**, **평온** 및 **공연**하게 점유한 것으로 추정한다.

② 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 **소가 제기된** 때로부터 **악의**의 점유자로 본다.

제201조(점유자와 과실)

① **선의**의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.

② **악의**의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며 소비하였거나 과실로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한다.

제202조(점유자의 회복자에 대한 책임)

점유물이 점유자의 책임 있는 사유로 인하여 멸실 또는 훼손한 때에는 **악의**의 점유자는 그 손해의 **전부**를 배상하여야 하며, 선의의 점유자는 이익이 **현존**하는 한도에서 배상하여야 한다. **소유의 의사**가 없는 점유자는 선의인 경우에도 손해의 전부를 배상하여야 한다.

제203조(점유자의 상환청구권)

① 점유자가 점유물을 반환할 때에는 회복자에 대하여 점유물을 보존하기 위하여 지출한 금액 기타 필요비의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 점유자가 **과실**을 취득한 경우에는 **통상**의 필요비는 청구하지 못한다.

② 점유자가 점유물을 개량하기 위하여 지출한 금액 기타 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 **회복자**의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.

③ 전항의 경우에 법원은 회복자의 청구에 의하여 상당한 **상환기간**을 허여할 수 있다.

제204조(점유의 회수)

① 점유자가 점유의 **침탈**을 당한 때에는 그 물건의 반환 및 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 전항의 청구권은 침탈자의 **특별승계인**에 대하여는 행사하지 못한다. 그러나 승계인이 **악의**인 때에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항의 청구권은 침탈을 당한 날로부터 **1년**내에 행사하여야 한다.

개념 익힘장

1. 물권적청구권

① 소유권에 기한 물권적청구권은 소유권과 분리하여 양도할 수 (있다. / **없다**.)

② 소유권에 기한 물권적청구권은 20년간 행사하지 않으면 시효로 (소멸한다. / **소멸하지 않는다**.)

③ 甲이 乙에게 X건물을 매도하고 소유권이전등기를 경료해 주었다면 X건물에 대한 물권적청구권은 (甲 / **乙**)이 행사한다.

④ 甲소유의 물건을 乙이 절취하여 丙에게 매도하여 현재 丙이 그 물건을 점유하고 있다면, 甲은 (乙 / **丙**)에게 물권적청구권을 행사하여야 한다.

2. 부동산 물권변동

① (**매매 계약으로** / 경매로) 인한 소유권 취득의 효과가 발생하려면 등기를 필요로 한다.

② 민법 제366조에 따라 법정지상권을 최초로 취득하는 자는 등기를 필요로 (한다 / **하지 않는다**.)

③ 매매 계약이 취소되었으나 매수인 명의의 소유권이전등기가 말소되지 않았다면 현재 소유자는 (**매도인** / 매수인)이다.

④ 민법 제245조 제1항에 의하여 부동산에 대하여 점유취득시효를 완성한 자는 등기 (**하여야** / 하지 않아도)소유권을 취득한다.

3. 간접점유자와 점유보조자

① (**간접점유자** / 점유보조자)도 점유보호청구권을 행사할 수 있다.

② (**임대차 계약에 따라 타인에게 점유를 하게 한 자** / 타인의 지시를 받아 물건의 사실상 지배를 하는 자)도 점유보호청구권을 갖는다.

4. 점유의 태양

① 점유자의 (**자주** / **평온** / **공연** / **선의** / 무과실) 추정된다.

② 자주점유란 (소유권이 / **소유를 하려는 의사가**) 있는 점유를 말한다.

③ 선의 점유자가 본권의 소에서 패소하면 (**소가 제기된** / 판결이 확정된) 때로부터 악의 점유자로 본다.

5. 점유자와 회복자의 관계

① (**선의** / 악의) 점유자는 과실을 취득할 수 있다.

② 선의 점유자가 (**자주** / 타주) 점유자인 경우에 현존이익을 한도로 점유물 훼손에 따른 손해배상 책임을 부담한다.

③ (필요비 / **유익비**)상환청구권은 가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 인정된다.

④ 유익비상환청구권은 지출액 또는 증가액을 (점유자 / **회복자**)의 선택에 따라 행사한다.